

1500873-57.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2156368/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 18406670 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1858/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2156368 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500873-57.2021.8.26.0270 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500873-57.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2156368/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 18406670 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1858/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2156368 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 1858/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DIAS DE PONTES MARQUES CEZAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

ROBSON DIAS DE PONTES MARQUES CEZAR, qualificado às fls. 05/06, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo art. 33, 'caput' c.c artigo 40, inciso III da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 09 de junho de 2021, por volta das 18h40, na Rua Luísa de Camargo Monteiro, nº 35, Vila São Francisco, na cidade e comarca de Itapeva, trazia consigo e transportava, para fins de venda ou entrega a consumo de terceiros, nove porções contendo 86,62g de "maconha", dez porções contendo 2,83g de cocaína e duas porções contendo 0,15g de cocaína, na

forma de crack, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo às fls. 17/28 e 69/80), sendo o endereço imediação do Posto de Saúde da Vila Taquari (cf. relatório de fls. 66/67).

Conforme decisão de fls. 51/55 foi convertida a prisão em flagrante do réu ROBSON DIAS DE PONTES MARQUES CEZAR em prisão preventiva. O réu foi notificado às fls. 96 e apresentou defesa prévia às fls. 99/100. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 25 de agosto de 2021 (fls. 101).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais orais em audiência.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 17/28, 69/80) e relatório final (fls. 82/86) bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Foram ouvidas três testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

A testemunha APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS, narrou que estava na residência da data dos fatos. No terreno há uma casa na frente e duas casas nos fundos. Estava na casa da frente quando ouviu o movimento, saiu para verificar o que estava acontecendo, viu a viatura policial, com um policial próximo ao seu portão. O policial pediu permissão para entrar. Dois policiais já haviam entrado pela casa ao lado. Viu os policiais encontrando a sacola. Acendeu as luzes externas, entre a sua casa e a casa de sua irmã havia uma sacola. O policial disse que era isso mesmo que estava procurando. Não viu o teor da sacola.

A testemunha MARCOS JOSÉ PONTES, guarda municipal, narrou que se lembra da ocorrência. Estava em patrulhamento na Vila Taquari e ao adentrar a rua viu o réu conversando com um motociclista, ao ver a viatura jogou um objeto pelo muro de uma casa. Com ele foram encontradas duas pedras de crack e 40 reais em dinheiro. Com autorização do proprietário do imóvel, entraram e localizaram a sacola com os demais entorpecentes.

A testemunha comum NORBERTO GOMES PAES, guarda municipal, narrou que se recorda da ocorrência. Estava em patrulhamento na Vila Taquari e se deparou com o réu entregando algo a uma motocicleta. Ao ver a guarda dispensou a sacola pelo muro. Encontraram com ele uma porção de crack e 40 reais. Com autorização do proprietário, entraram no imóvel e localizaram a sacola com os entorpecentes. O proprietário acompanhou a diligência. Já havia abordado o réu em outras ocasiões. Nas outras ocasiões estava apenas com dinheiro. Sempre abordado na Vila Taquari. Próximo ao local da abordagem há um posto de saúde.

O acusado ROBSON DIAS DE PONTES MARQUES CEZAR, ouvido em solo policial, silenciou (fls. 05/06). Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do crime, dizendo que realmente estava em posse na droga, e que teria a dispensado para não ser preso em flagrante. Disse ainda, que parte da droga era destinada ao seu consumo próprio, e a outra parte para venda.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a

força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, as testemunhas prestaram depoimentos firmes e harmônicos não havendo dúvidas de como os fatos se deram. O proprietário da casa viu os agentes públicos encontrarem a sacola dispensada pelo réu em sua propriedade e estes, por sua vez, não deixaram dúvidas de que visualizaram o réu conversando com um motociclista e, ao ver a viatura, jogou um objeto pelo muro de uma casa. Com ele foram encontradas duas pedras de crack e 40 reais em dinheiro. Na sacola, estavam o restante das drogas.

Assim, a droga encontrada pertencia ao acusado e a sua confissão não deixa dúvida de que se destinava ao tráfico. As teses defensivas serão apreciadas quando da fixação da pena.

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 37/40, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Não obstante, por se tratar de comércio ilícito de diversas drogas, entre elas a cocaína e crack, de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 – “natureza” da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal.

Não há elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais. Portanto, diante da presença de uma circunstância judicial valorada negativamente (natureza da droga), deve a pena ser majorada em 1/5, a saber 06(seis) anos de reclusão e 600(seiscentos) dias multa..

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a atenuante da confissão, razão pela qual, atenuo a pena ao mínimo de legal de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinzentos) dias multa.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu comercializava drogas nas imediações Posto de Saúde da Vila Taquari, conforme fls. 66/67 e prova oral produzida em audiência, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que os agentes públicos narraram que o acusado é, frequentemente, abordado no local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ademais, a narrativa do réu indica que aquele episódio não foi fato isolado em sua vida, do que se pode concluir que faz ele do comércio espúrio seu modo de vida.

No mais, a própria variedade de entorpecentes indica dedicação à atividade criminosa, de modo a restaurem ausentes os requisitos legais da causa especial de diminuição de pena

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583(quinzentos e oitenta e três) dias multa.

O regime inicial será o FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam ser o único regime suficiente ao alcance das finalidades da reprimenda estatal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, tendo em vista a ausência de prova nos autos capaz de demonstrar a real capacidade econômica do réu.

Deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois a individualização da pena exige, para além do critério temporal, a análise de elementos subjetivos a cujo respeito somente o juízo da execução possui dados informativos.

Além disso, a aplicação do dispositivo sem maiores cautelas implicaria violação ao princípio da isonomia, por tratar de maneira diversa aquele que respondeu o processo em liberdade em comparação com aquele que foi preso no seu curso,

permitindo uma progressão de pena antecipada àquele que foi preso provisoriamente com base apenas em requisito temporal.

Em razão da pena aplicada, incabíveis a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu ROBSON DIAS DE PONTES MARQUES CEZAR a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 583(quinhetos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Providências finais:

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, sobretudo, como já se disse, pela natureza e variedade das drogas comercializadas, que justificam a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Expeça-se guia de execução provisória e o que for necessário.

Custas pelo acusado, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; e (v) cumpra-se o artigo 72 da Lei nº. 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, observando-se os critérios estabelecidos em referido convênio.

P.I.C.

Itapeva, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA